Acordo de Parceria com Criadores

Contrato Master - Vidfluencer Este Contrato de Parceria com Criadores ("Contrato") é celebrado entre:

1. Aryan Khan e Jonathan Neill, negociados em conjunto como Vidfluencer, uma parceria ordinária, operando em vidfluencer.io ("Empresa", "nós", "nos"); e

2. A pessoa indicada nos Detalhes do Criador abaixo ("Criador", "você"). Entra em vigor quando assinado por ambas as partes.

Detalhes do criador

A ser preenchido pelo Criador antes de assinar. Preencha todos os campos marcados com * (use "N/A" se não se aplicar). Não podemos começar a trabalhar até que estes estejam concluídos.

Nome legal completo *
Seu próprio nome, como em seu documento de identidade

Nome do criador/canal
O nome sob o qual você publica, se for diferente

E-mail de contato *
Usado para negócios, pagamentos e avisos formais

Endereço *
Seu endereço residencial ou comercial

País de residência *
Necessário para regras fiscais e de publicidade

Canais sociais e identificadores *
por exemplo Ligações TikTok, YouTube, Instagram

E-mail PayPal *
Para onde seus pagamentos serão enviados

Número de IVA
Somente se você estiver registrado para fins de IVA

Idade * (marque um): [ ] Tenho 18 anos ou mais [ ] Tenho menos de 18 anos (um dos pais ou responsável legal também deve assinar no final)

1. Objetivo e Natureza do Relacionamento

A 1.1 Company opera um serviço que conecta criadores de conteúdo com parcerias de marca e oportunidades de conteúdo gerado pelo usuário (UGC).

A 1.2 Company não é uma agência de gestão de talentos. A Empresa não gerencia, dirige ou controla os canais, a estratégia de conteúdo ou a marca do Criador fora dos acordos específicos que ela facilita nos termos deste Contrato.

1.3 Este Contrato não cria um emprego, agência (além de facilitar os negócios específicos descritos abaixo), parceria ou relacionamento de joint venture. O Criador é sempre um contratante independente e decide de forma independente se aceita, recusa ou negocia qualquer oportunidade.

1.4 Este Contrato não é exclusivo. O Criador permanece livre para buscar e aceitar acordos de marca de forma independente ou por meio de terceiros. A comissão da Empresa (Seção 3) aplica-se apenas a negócios que a Empresa introduz, negocia ou facilita materialmente.

Forma de pagamento * Transferência bancária / Wise (selecione uma)

Detalhes de pagamento:
Forma de pagamento * PayPal / transferência bancária / Wise (selecione uma)

Detalhes de pagamento:

2. Serviços Prestados pela Empresa

A Empresa 2.1 irá: • identificar e apresentar parcerias de marca relevantes e oportunidades de UGC ao Criador; • negociar os termos do acordo em nome do Criador quando o Criador solicitar; e • emitir um Adendo específico para cada parceria de marca (ver Seção 4).

2.2 Nenhuma taxa inicial é cobrada do Criador por esses serviços.

A Empresa 2.3 informará ao Criador qual marca ela propõe apresentar ao Criador e compartilhará os detalhes do Criador com uma marca somente quando o Criador concordar.

A Empresa 2.4 não tem autoridade para assinar nada pelo Criador ou para vincular o Criador a um acordo. O Criador está vinculado apenas a um Adendo ao Acordo que o Criador assinou.

3. Comissão

Taxa 3.1. A Empresa cobra uma comissão de 20% da Taxa de Negociação por qualquer negócio que a Empresa forneça, apresente ou facilite materialmente para o Criador, incluindo parcerias de marca, contratos de UGC, patrocínios e acordos de afiliados (um "Acordo da Empresa"). "Taxa de Transação" significa o valor total pago ou a pagar ao Criador pela marca no âmbito da transação, excluindo IVA, conforme estabelecido no Adendo da Transação.

3.2 Quando é conquistado. A comissão só é ganha quando um negócio é garantido com sucesso e, a menos que o Adendo do acordo indique o contrário, é calculado sobre os pagamentos efetivamente recebidos pelo Criador da marca. Se não houver acordo, não há taxa.

3.3 Quem paga e como. Cada Adendo de Oferta indicará a taxa e o valor da comissão e se ela será deduzida antes que os fundos sejam pagos ao Criador, faturados ao Criador separadamente ou pagos pela marca. Se a marca também pagar à Empresa uma comissão pela mesma transação, o Adendo da transação indicará isso, e a Empresa não cobrará comissão do Criador nessa transação, a menos que o Adendo da transação indique claramente que ambos se aplicam.

3.4 Renovações e extensões. Qualquer renovação ou extensão de um Acordo da Empresa com a mesma marca que seja acordado dentro de 6 meses a partir da data em que a Empresa apresentou pela primeira vez o Criador a essa marca será tratada como um Acordo da Empresa, e será aplicada comissão. Uma renovação ou extensão acordada depois disso, sem envolvimento da Empresa, é tratada como o Criador que busca a oportunidade de forma independente, e nenhuma comissão é aplicada.

3.5 Ofertas independentes. Nenhuma comissão se aplica a negócios que o Criador obtém de forma totalmente independente, sem a apresentação ou envolvimento material da Empresa.

3.6 Não evasão. Durante 6 meses a partir da data em que a Empresa apresenta uma marca ao Criador pela primeira vez, o Criador não negociará com essa marca por meio de outro canal para evitar comissão.

3.7 As partes concordam que a comissão por tempo limitado sobre negócios renovados ou estendidos é uma proteção razoável e proporcional do interesse legítimo da Empresa nas apresentações que faz e não tem escopo ou duração mais amplos do que o necessário para esse fim.

4. Adendos de acordo individual

4.1 Cada acordo de marca facilitado pela Empresa será registrado em um Adendo de Acordo por escrito separado, assinado pelo Criador. Cada Adendo especificará: o nome da marca, resultados, especificações de conteúdo, direitos de uso concedidos, qualquer período de exclusividade, a Taxa de Negociação, a comissão (consulte a cláusula 3.3), quem paga ao Criador e quando, prazos e requisitos específicos da marca.

4.2 Se um Adendo de Negociação entrar em conflito com este Contrato, o Adendo de Transação prevalecerá, mas apenas para essa transação específica.

4.3 Nenhum acordo de marca é vinculativo para o Criador até que o Criador tenha revisado e assinado o Adendo de Acordo relevante.

5. Condições de Pagamento

5.1 Cada Adendo de Negociação indicará se a marca paga diretamente ao Criador ou paga à Empresa.

5.2 Quando a Empresa recebe dinheiro para o Criador, a Empresa retém a parte do Criador para o Criador e paga-a por PayPal (a menos que outro método seja acordado por escrito) no prazo de 7 dias após o recebimento dos fundos liberados, a menos que o Adendo da Transação indique um prazo diferente. A Empresa fornecerá ao Criador um breve extrato mostrando o valor recebido e qualquer dedução.

5.3 Cada parte arca com suas próprias taxas de pagamento, a menos que o Adendo da Oferta indique o contrário.

O 5.4 Creator é o único responsável pelas suas próprias obrigações fiscais. A Empresa não retém impostos em nome do Criador.

6. Confirmações do Criador e Código de Conduta

O Criador 6.1 confirma que os detalhes fornecidos nos Detalhes do Criador são precisos, que o Criador é livre para celebrar este Contrato e que o Criador tem 18 anos ou mais, ou que um dos pais ou responsável legal assinou este Contrato abaixo.

6.2 Ao produzir conteúdo sob qualquer Adendo de Oferta, o Criador concorda em:

- (a) entregar conteúdo que atenda às especificações e prazos do Adendo à Oferta;
- (b) manter total controle criativo sobre formato, estilo e entrega, desde que o conteúdo final satisfaça os requisitos declarados da marca;
- (c) divulgar claramente parcerias pagas de acordo com as regras de publicidade aplicáveis (por exemplo, ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance ou equivalente no país do Criador), incluindo um rótulo visível de #ad, #sponsored ou "parceria paga";
- (d) não deturpar a marca, seu produto ou a Empresa, e não fazer afirmações falsas, enganosas ou infundadas;
- (e) não usar filmagens, músicas, imagens ou outros materiais que violem a propriedade intelectual ou os direitos de terceiros;
- (f) manter conduta profissional em todas as comunicações com marcas e representantes da Empresa;
- (g) evitar condutas que sejam ilegais, discriminatórias, de assédio, difamatórias, sexualmente explícitas ou que de outra forma possam prejudicar a reputação da marca ou da Empresa durante a produção de conteúdo sob este Contrato; e
- (h) divulgar imediatamente qualquer conflito de interesses (por exemplo, um acordo existente com um concorrente direto) antes de aceitar um Adendo de Negociação.

7. Propriedade intelectual e direitos de uso

O Criador 7.1 retém a propriedade do conteúdo que produz, sujeito aos direitos de uso concedidos à marca e/ou Empresa nos termos do Adendo de Oferta relevante.

7.2 Quaisquer termos de licenciamento, janelas de uso ou períodos de exclusividade são especificados por negócio e não se estendem além do que é acordado nesse Adendo de Acordo.

8. Confidencialidade Cada parte manterá confidencial qualquer informação não pública partilhada pela outra parte ou por um parceiro de marca (por exemplo, termos de negócio, taxas, produtos não lançados e estratégia de campanha) e não as divulgará a terceiros sem consentimento, exceto a consultores profissionais sob o dever de confidencialidade, ou quando a divulgação for exigida por lei.

9. Proteção de Dados

9.1 Cada parte cumprirá o UK GDPR e o Data Protection Act 2018 em relação aos dados pessoais compartilhados sob este Contrato.

A Empresa 9.2 usará os dados pessoais do Criador para executar este serviço, propor e organizar negócios e fazer pagamentos, e os compartilhará com uma marca apenas conforme estabelecido na cláusula 2.3. A empresa irá mantê-lo seguro e não irá vendê-lo.

10. Prazo e Rescisão

10.1 Este Contrato não tem data de término fixa e não expira com o passar do tempo. Permanece em vigor até que qualquer uma das partes o termine mediante notificação por escrito com 14 dias de antecedência, de acordo com a Seção 15 (Avisos).

10.2 Se, quando a notificação for dada, um Adendo de Negociação fornecido pela Empresa ainda estiver ativo, este Contrato não terminará até que a negociação seja concluída, apesar do período de notificação de 14 dias. "Concluído" significa o que ocorrer depois da data de término da campanha no Adendo da oferta e a data em que o Criador foi pago integralmente.

10.3 A rescisão deste Contrato não afeta: (i) comissões já devidas sobre negócios garantidos antes de seu término; (ii) obrigações sob qualquer Adendo de Negociação ativo, que continuam até que a negociação seja concluída; ou (iii) cláusulas 3.4 e 3.6 para marcas que a Creator foi introduzida antes de seu término.

10.4 Qualquer uma das partes poderá rescindir este Contrato imediatamente mediante notificação por escrito se a outra parte cometer uma violação material que não seja sanada dentro de 14 dias após a notificação por escrito exigindo isso. A Empresa poderá suspender ou rescindir este Contrato imediatamente se o Criador violar materialmente a cláusula 6.2.

11. Limitação de Responsabilidade

O papel da Empresa 11.1 limita-se a apresentar e facilitar oportunidades. A menos que um Adendo ao Acordo indique o contrário, a Empresa não é parte do contrato de marca subjacente e não é responsável pelo não pagamento, violação ou má conduta de uma marca.

11.2 Nenhuma das partes é responsável perante a outra por danos indiretos, incidentais ou consequenciais decorrentes deste Contrato.

11.3 Nada neste Contrato limita ou exclui a responsabilidade de qualquer uma das partes por morte ou danos pessoais causados por negligência, por fraude ou deturpação fraudulenta, ou por qualquer outra responsabilidade que não possa ser limitada ou excluída pela lei inglesa.

11.4 Sujeito à cláusula 11.3, a responsabilidade total da Empresa decorrente ou relacionada a este Contrato, seja por contrato, ato ilícito (incluindo negligência) ou de outra forma, não excederá a comissão total recebida pela Empresa pelas negociações do Criador nos 12 meses anteriores à reivindicação.

12. Indenização O Criador concorda em indenizar a Empresa contra perdas e custos razoáveis decorrentes de reivindicações de terceiros causadas pela violação da cláusula 6.2 pelo Criador, pelo uso de material infrator pelo Criador ou por declarações falsas feitas no conteúdo produzido sob este Contrato.

13. Resolução de disputas e legislação aplicável

13.1 As partes tentarão primeiro resolver qualquer disputa informalmente através de discussão de boa-fé.

13.2 Este Contrato é regido pelas leis de England and Wales. Os litígios não resolvidos informalmente estão sujeitos à jurisdição exclusiva dos tribunais da England and Wales.

14. Contrato Integral e Alterações

14.1 Este Contrato, juntamente com quaisquer Adendos de Acordo assinados, constitui o acordo integral entre as partes sobre este assunto e substitui quaisquer discussões ou acordos anteriores, escritos ou orais.

14.2 Cada parte confirma que não se baseou em nenhuma declaração não estabelecida neste Contrato, mas nada neste Contrato exclui a responsabilidade por declarações falsas fraudulentas.

14.3 Qualquer alteração neste Contrato deve ser feita por escrito e acordada por ambas as partes (a confirmação por e-mail é suficiente).

15. Avisos

15.1 Qualquer notificação sob este Contrato, incluindo notificação de rescisão nos termos da Seção 10, deve ser feita por escrito e enviada por e-mail para o endereço de e-mail do Criador nos Detalhes do Criador e para o endereço de e-mail que a Empresa fornece ao Criador por escrito, ou por outro método escrito acordado entre as partes.

15.2 Uma notificação será considerada recebida: se enviada por e-mail antes das 17h de um dia útil, desse dia; caso contrário, no próximo dia útil; se enviado por correio, dois dias úteis após a postagem.

16. Divisibilidade Se alguma disposição for considerada inválida, ilegal ou inexequível, o restante continuará em vigor e as partes negociarão de boa fé para substituí-la por outra que atinja sua intenção original o mais fielmente possível.

17. Renúncia Nenhuma falha ou atraso por qualquer das partes no exercício de um direito sob este Contrato constitui uma renúncia a esse direito, e nenhum exercício único ou parcial de um direito impede o seu exercício posterior.

18. O Criador da Cessão não poderá ceder, transferir ou subcontratar seus direitos ou obrigações sob este Contrato sem o consentimento prévio por escrito da Empresa. A Empresa poderá ceder este Contrato a um sucessor de seus negócios, desde que o Criador seja notificado por escrito.

19. Direitos de Terceiros Este Contrato não concede direitos a ninguém que não seja parte dele, e o Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 não se aplica a ele.

20. Contrapartes e Assinatura Eletrônica Este Contrato poderá ser assinado em vias, inclusive por assinatura eletrônica, cada uma das quais sendo um original e que juntas formam um único contrato.

Assinaturas Este Contrato não tem prazo fixo e continua até ser encerrado de acordo com a Seção 10.

Em nome de Vidfluencer (Aryan Khan e Jonathan Neill, negociados juntos como Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Criador:

Nome (impresso): _____

Assinatura: _____

Pai ou responsável legal (somente se o Criador for menor de 18 anos):

Eu sou o pai ou responsável legal do Criador. Eu concordo com este Contrato e garantirei que o Criador o cumpra.

Nome (impresso): _____ Relacionamento com o Criador: _____

Assinatura: _____